

1500552-27.2022.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... o momento da consumação do crime de furto, é a teoria do amotio. Na qual foi criada pelo italiano Francesco Carrara, e sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, a coisa deixa de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente. Além de que, como já afirmado, é suficiente que se efetiva a inversão da posse, ainda que a coisa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-27.2022.8.26.0063

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126301/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24857532 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2126301 - DEL.POL.BARRA BONITA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON RONALDO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

EMERSON RONALDO DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público pela pratica dos crimes tipificados no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal.

Homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva na decisão de fls. 37/41.

Recebida a denúncia em 12/05/2022 (fls.82/83).

Réu citado à fl.120 e apresentou resposta à acusação na fl.124.

Nesta data, em audiência de instrução, debates e julgamento, colheu-se o depoimento da representante da vítima e de duas testemunhas comuns. Na mesma ocasião procedeu-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra à denúncia que no dia 10 de maio de 2022, por volta da 01 hora e 07 minutos

da madrugada, no estabelecimento comercial "Donna Antonia Conveniência", situado na Avenida Rosa Zanella Petri, nº 80, nesta cidade e comarca de Barra Bonita, EMERSON RONALDO DA SILVA, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo, tipo motociclo, Honda/NX200, ano 1997, placas CNH9777-Bauru/SP, avaliado aproximadamente em R\$ 4.509,00 (quatro mil, quinhentos e nove reais), conforme "Tabela Fipe"1, pertencente à vítima ALECIO DA SILVA MORAIS.

Os autos vieram instruídos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls.15/17), auto de exibição/apreensão (fls.20/21), fotografias (fls.24/28), relatório final (fls.54/57), laudo pericial descrição e fotografação de objetos (fls.64/80; 102/118), laudo pericial no veículo (fls.86/93) e a prova oral colhida.

Em solo policial a vítima Alécio da Silva Moraes disse que "possui um estabelecimento comercial denominado "Donna Antonia Conveniência", situado na cidade de Barra Bonita. Nesta madrugada, por volta das 05h30m, tomou conhecimento que seu estabelecimento havia sido furtado. Soube que um indivíduo teria danificado a porta de vidro e subtraído uma moto, que estava guardada no local. Foi solicitado que comparecesse neste plantão. Esclarece que antes de comparecer nesta CPJ os policiais entregaram-lhe a moto que havia sido subtraída, tratando-se de uma Honda NX 200, placa CNH9777. Ao chegar às dependências desta CPJ viu o indivíduo que praticou o furto, esclarecendo que o mesmo indivíduo, na data ontem, por volta das 19h00m, esteve em seu comércio perguntando sobre a moto, ou seja, se o declarante tinha interesse em vendê-la, pois ele tinha interesse em comprar o veículo. O declarante, na ocasião, respondeu que não pretendia vender a moto, pois na verdade o veículo nem lhe pertencia (explicou que a moto pertence a um amigo e que ele havia pedindo-lhe para guardá-la em seu estabelecimento) e o rapaz, então, foi embora".

As partes desistiram da oitiva da vítima Alécio da Silva Moraes.

Em sede administrativa, a testemunha Nicola Cerbasi Junior, policial militar, explanou que "é policial militar e exerce suas funções no município de Barra Bonita; nesta data, por volta de 01h08m da madrugada, durante patrulhamento, um guarda municipal disse ter ouvido o barulho de vidros quebrando um pouco mais à frente de onde ele se encontrava. Imediatamente o depoente dirigiu-se ao local de onde adveio o barulho e pode constatar que a porta de vidro do estabelecimento comercial denominado "Dona Antonia" estava toda danificada. No local não havia ninguém. Saiu em patrulhamento próximo ao local, juntamente com seu colega PM FADONI, quando avistou um indivíduo sem capacete pilotando uma moto; o rapaz, ao notar a presença da viatura, acelerou a moto e empreendeu fuga. Chegando próximo ao cemitério, a moto possivelmente apresentou falha mecânica e o rapaz, então, desembarcou do veículo e pulou o muro do cemitério. Foi solicitado apoio de outras viaturas e realizado um cerco no cemitério. O rapaz, entretanto, conseguiu pular o muro novamente, retornando para o lado externo do cemitério. Em seguida, o indivíduo pulou o muro do estabelecimento denominado "Popys" e na sequência acessou um terreno baldio nos fundos do estabelecimento, momento que conseguiram detê-lo. O rapaz foi identificado como EMERSON RONALDO DA SILVA, que já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de roubo. Durante a fuga EMERSON dispensou uma sacola de pano contendo em seu interior os objetos utilizados para danificar a porta de vidro e praticar o furto, tratando-se de um par de luvas, uma chave de fenda, um ferro (vulgo "pé de cabra") e uma faca de cozinha. Foi ainda constatado que a moto que o indivíduo pilotava havia sido subtraída do estabelecimento "Dona Antonia". A vítima foi localizada e cientificada dos fatos. EMERSON RONALDO DA SILVA recebeu voz de prisão e foi conduzido a este plantão policial".

Em audiência, a testemunha Nicola Cerbasi Junior, policial militar contou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos quando um guarda municipal informou que ouviu um barulho de vidraça quebrando; que seguiram em patrulhamento e viram o vidro do estabelecimento Dona Antonia danificado; que continuaram em patrulhamento; que mais adiante, próximo ao cartódromo, avistaram um indivíduo em uma moto sem capacete; que foram aborda-lo e ele fugiu, não obedecendo as ordens de parada; que pelo que pareceu a moto apresentou falha mecânica; que ele abandonou a moto e pulou

o muro do cemitério; que entraram no cemitério; que ele pulou para fora do cemitério; que uma viatura do lado de fora viu ele pulando; que ele fugiu novamente; que ele entrou no estabelecimento Popys e pulou o muro dos fundos; que ele deitou no mato na tentativa de se esconder; que fizeram o cerco e o encontraram deitado no matagal; que ele foi então conduzido ao CPJ; que na fuga o acusado tinha materiais como pé de cabra e chaves de fenda; que a moto foi localizada e devolvida ao proprietário; que a pessoa subtraiu a moto de dentro da loja; que teve contato com a vítima no CPJ; que a vítima falou que entraram em contato com ele sobre o fato e ele se deslocou ao CPJ; que a vítima reconheceu a moto como sendo dele; que a camisa com ferramentas foi dispensada pelo acusado próximo ao lagozinho perto do cartódromo; que reconhece o réu presente nesta audiência como sendo a pessoa que foi abordada pela equipe; que o fato ocorreu pela madrugada; que a via estava herma.

Em solo administrativo, a testemunha José Marcelo Fatori Fadoni expos que “é policial militar e exerce suas funções no município de Barra Bonita. Nesta madrugada, enquanto patrulhava nas ruas da cidade, um guarda municipal informou que havia ouvido um barulho de vidro quebrando, advindo de um pouco mais adiante. Dirigiu-se ao local indicado e pode constatar que a porta do estabelecimento denominado "Dona Antonia", situado na Avenida Rosa Zanela Petri, 80, estava danificada. Imediatamente iniciou o patrulhamento visando localizar o indivíduo que havia entrado no local. Pouco mais à frente, mais precisamente na Rua Sabino Bola, avistou um indivíduo sem capacete pilotando uma moto; o rapaz, ao notar a presença da viatura, acelerou a moto e empreendeu fuga. Chegando próximo ao cemitério a moto possivelmente apresentou falha mecânica e o rapaz, então, desembarcou do veículo e pulou o muro do cemitério. Foi solicitado apoio de outras viaturas e realizado um cerco no cemitério. O rapaz, entretanto, conseguiu pular o muro novamente, retornando para o lado externo do cemitério; pulou o muro do estabelecimento denominado "Popys" e pelos fundos acessou um terreno baldio nos fundos do estabelecimento, momento que conseguiram detê-lo. O rapaz foi identificado como EMERSON RONALDO DA SILVA, que já é conhecido nos meios policiais pela prática do crime de roubo. Durante a fuga EMERSON dispensou uma sacola de pano contendo em seu interior os objetos utilizados para danificar a porta de vidro e praticar o furto, tratando-se de um par de luvas, uma chave de fenda, um ferro (vulgo "pé de cabra") e uma faca de cozinha. Foi ainda constatado que a moto que o indivíduo pilotava havia sido subtraída do estabelecimento "Dona Antonia". A vítima foi localizada e cientificada dos fatos. EMERSON RONALDO DA SILVA recebeu voz de prisão e foi conduzido a este plantão policial. Consigna que EMERSON apresenta escoriações nas pernas e está mancando, lesões estas provocadas em decorrência de sua fuga. A moto não foi apresentada neste plantão, tendo-se em vista a dificuldade em transportá-la, tendo sido entregue diretamente à vítima.”.

Nesta audiência a testemunha José Marcelo Fatori Fadoni narrou os exatos mesmos fatos que seu companheiro de farda, apenas acrescentando que a vítima informou que estava guardando a motocicleta para um amigo; que a porta do local dos fatos estava quebrada e ao que parece ele só mexeu na motocicleta.

Em fase inquisitiva o réu Emerson Ronaldo da Silva dissertou que “confessa que nesta madrugada danificou a porta de vidro de um estabelecimento comercial e subtraiu uma moto que estava guardada em seu interior. Admite que fugiu dos policiais, pulando o muro do cemitério e do Popys, vindo a sofrer alguns arranhões e torcendo o pé, até que foi detido. Pretendia vender a moto. Admite que na data de ontem passou em frente ao estabelecimento, mas que não conversou com ninguém”.

Em audiência o réu Emerson Ronaldo da Silva afirmou que tem vinte e dois anos; que é solteiro; que nasceu no dia 10 de dezembro de 1999; que não tem filhos; que trabalha quando foi preso como servente de pedreiro; que ganhava por volta de mil reais por mês; que possui o ensino médio completo; que não tem apelido; que foi processado quando menor; que tem conhecimento da acusação.

Quanto aos fatos alegou que uma hora e pouco estava saindo de uma festa e havia ingerido bebida alcoólica; que acabou pegando uma mochila com chave de fenda; que forçou o cadeado do estabelecimento e a porta acabou quebrando; que pegou a motocicleta; que não conseguiu ligar a motocicleta; que avistou a viatura, deixou a

motocicleta e saiu do local; que tentou forçar o cadeado do estabelecimento, mas a porta acabou se rompendo; que estava com uma chave de fenda em uma mochila; que acabou abandonando a mochila com a chave de fenda e uma blusa de frio; que não estava com um par de luvas; que não sabia que a moto estava no local; que no mesmo passou no em frente ao local, mas não viu a motocicleta; que somente viu a motocicleta na parte da noite; que pegou as ferramentas na casa em que estava ocorrendo a festa; que pegou as ferramentas em sua própria casa; que não foi em nenhum ao momento ao estabelecimento; que não conversou com o dono da loja; que entrou na loja por volta de uma hora e pouco da manhã.

De proêmio, o acusado foi preso em flagrante com o bem subtraído. Além disso, ele confessou os fatos. Por fim, os policiais foram uníssonos em informar que surpreenderam o acusado com a motocicleta furtada e as ferramentas utilizadas para arrombamento do local, quando então ele fugiu da equipe.

Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira diversa da descrita na denúncia. Além disso, o réu confessou os fatos em solo policial.

O furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. Cuida-se de crime material, somente se consuma com a efetiva diminuição patrimonial da vítima.

No Brasil, a teoria adotada atualmente para determinar o momento da consumação do crime de furto, é a teoria do amotio. Na qual foi criada pelo italiano Francesco Carrara, e sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ou seja, a coisa deixa de integrar a posse da vítima para ingressar na posse do agente. Além de que, como já afirmado, é suficiente que se efetiva a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior.

Ressalta-se, ainda, que o delito foi consumado, uma vez que o réu levou consigo 01 (um) veículo, tipo motociclo, Honda/NX200, ano 1997, placas CNH9777-Bauru/SP, avaliado aproximadamente em R\$ 4.509,00 (quatro mil, quinhentos e nove reais). Destaco que a qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, restou devidamente demonstrada não apenas pelas idôneas palavras da vítima em sede policial, como também pelas fotografias de fls.24;27 que foram claras ao demonstrar que para ingressar no local foi necessário o rompimento da porta de vidro. Ademais, o acusado confessou o arrombamento.

Necessário sopesar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu que a causa de aumento de pena do furto noturno, não incide na forma qualificada do crime.

Entretanto, o ministro relator dos recursos repetitivos, João Otávio de Noronha, ressaltou que a possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo, pois "a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais".

"Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto" (Tema repetitivo 1087. Terceira Seção. STJ.).

Assim, porque comprovada a prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação do requerido, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal.

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Entretanto, conforme explanado acima, embora seja reconhecida a inaplicabilidade da causa de aumento do furto noturno na forma qualificada do delito, é manifestamente mais grave o furto qualificado cometido à

noite, devendo ser considerada para valorar negativamente sua culpabilidade, como circunstância judicial. Assim, fixo a pena-base em 02(dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem causas agravantes. No entanto, verifico que o réu confessou a prática do delito em solo policial, fazendo jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d". Dessa forma, retorno a pena ao patamar mínimo.

Na terceira fase, não reconheço causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Dessa forma, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira do réu, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, diante da primariedade e ausência de antecedentes.

Presentes os requisitos do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu EMERSON RONALDO DA SILVA, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal. Contudo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Diante do regime de pena fixado nesta sentença, revogo a prisão preventiva do réu, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. Custas pelo condenado, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/03, ressalvada a gratuidade da Justiça.

Fixo os honorários advocatícios conforme tabela.

Após o trânsito em julgado, (i) intime-se o réu para o pagamento da pena de multa; (ii) expeça-se a guia de execução definitiva; (iii) expeça-se ofício ao IIRGD e ao TRE.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Barra Bonita, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA